La Razón
ESPAÑA · LA RAZÓN
DOMINGO, 1 DE NOVIEMBRE DE 2026 · 03:26 H

Los mossos de la fuga de Puigdemont reclaman el archivo porque la orden de detención no tenía "cobertura legal"

La defensa de dos de los tres agentes procesados esgrime que el líder de Junts "debía estar amparado por la amnistía" en agosto de 2024

RICARDO COARASA · ESPAÑA

Dos de los tres mossos procesados por la segunda fuga de Carles Puigdemont el 8 de agosto de 2024 en Barcelona han recogido el guante lanzado por la instructora de la causa, que abrió la puerta a un posible archivo tras quedar sin efecto la orden de detención contra el líder independentista, y han instado ya a la magistrada a dar carpetazo a la causa.

En un escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la defensa de Xavier Manso y David Goicoechea –a quienes la Fiscalía imputa una omisión del deber de perseguir delitos y las acusaciones populares, Vox y Hazte Oír, además, otro de encubrimiento– sostiene que no se puede castigar penalmente a unos agentes «por no haber practicado una detención que el propio ordenamiento considera hoy carente de fundamento». De continuar adelante con el procedimiento, advierte, se lesionaría el principio de legalidad penal y se propiciaría «un indebido gasto público producto de una persecución penal que carece de cualquier fundamento legal».

Pero los letrados Isabel Elbal y Gonzalo Boye discrepan de la titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona, quien planteó el archivo ante una posible pérdida sobrevenida del objeto de la causa una vez el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dejado sin efecto la orden de detención contra Puigdemont impelido por el Tribunal Constitucional (TC), que desbarató la interpretación del alto tribunal para negarse a amnistiar el delito de malversación.

Según ponen de manifiesto, optar por esa vía implica asumir una premisa «inexacta y gravosa» para los agentes: que el 8 de agosto de 2024 «existía un delito cuya relevancia habría decaído después» (al quedar sin efecto esa orden de detención).

Para los abogados de los dos mossos –el otro, Jordi Rodrigo, ha cambiado recientemente de defensa– dado que la Ley de Amnistía llevaba en esas fechas casi dos meses en vigor (fue aprobada en junio de 2024) y que esta implica dejar sin efecto las medidas cautelares, no existía legalmente ningún mandato judicial que obligara a detener al líder independentista. La orden de detención, dicen, «subsistía en apariencia, pero su cobertura legal había quedado desplazada por la Ley de Amnistía».

Ese 8 de agosto, recalcan los letrados, «la conducta que se les atribuye no era constitutiva de delito», porque la responsabilidad penal de Puigdemont por el delito de malversación, «único que sostenía la orden nacional de detención» (tras derogar el Gobierno de Pedro Sánchez el delito de sedición por el

que también estaba procesado) «había quedado extinguida». Según ponen de relieve, las recientes decisiones del Tribunal Supremo a raíz de la sentencia del Constitucional (rectificando su interpretación de la malversación que sustentaba la negativa a amnistiarle) «reconocen una situación jurídica que ya existía entonces». En definitiva, sostiene que esa orden de detención «cuya inejecución se les reprocha no debía encontrarse en vigor el 8 de agosto de 2024», cuando Puigdemont reapareció en Barcelona con motivo de la investidura de Salvador Illa como president.

La orden judicial, recalca, «estaba extinguida por imperio de la ley». El único «obstáculo legal» que se interponía –recuerda– entre el mandato de la Ley de Amnistía y la orden de detención era la interpretación del Supremo de que en la malversación del «procés» hubo propósito de enriquecimiento (pues al financiar con fondos públicos el desafío soberanista los líderes políticos se ahorraron ese desembolso de su propio bolsillo) y una posible afectación a los intereses financieros de la Unión Europea.

«Ninguno de los dos soportes resiste hoy», señala la defensa en referencia a las sentencias del TC y del Tribunal de Justicia de la UE. Por tanto, hace hincapié en que «los presupuestos legales de la amnistía concurrían» cuando los agentes «coincidieron» con Puigdemont «en la vía pública».

En consecuencia, añade, «no existía una responsabilidad penal perseguible ni, por tanto, un deber de promover su persecución», por lo que pide el sobreseimiento libre del procedimiento (que impide cualquier reapertura posterior) «y no un archivo por pérdida sobrevenida de objeto».

La magistrada ya archivó la causa en su día al no ver indicios de delito, aunque se vio obligada a reabrirla a instancias de la Audiencia Provincial, que estimó el recurso de la Fiscalía, Hazte Oír y Vox.

Hazte Oír pide para los mossos dos años de inhabilitación por omisión del deber de perseguir delitos y, alternativamente, una pena de tres años de prisión y diez de inhabilitación absoluta si el tribunal apreciase la comisión de un delito de encubrimiento. Por este último delito, que no aprecia la Fiscalía y tampoco la Audiencia Provincial de Barcelona, también acusa Vox.

Fuente: https://www.larazon.es/espana/mossos-fuga-puigdemont-reclaman-archivo-porque-orden-detencion-tenia-cobertura-legal_202611016ae475e102501232156dde9d.html
Recorte generado el 1/11/2026, 6:21:51 · sin publicidad ni recomendaciones.